

[अ-प्रतिवेद्य]

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या – 738/2023

(@एसएलपी (आप०) संख्या 9665/2017)

मीनू प्रकाश भाट्ट

... अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

... प्रतिवादी गण

निर्णय

न्यायमूर्ति राजेश बिंदल

1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 12 अक्टूबर, 2017 के आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा रही है।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

उपर्युक्त आदेश के माध्यम से, सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 306/2017 में 4 जुलाई, 2017 को पारित आदेशों को रद्द करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक प्रकीर्ण आवेदन और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा दिनांकित 29 अगस्त, 2017 को पारित आदेश को आक्षेपित आदेश द्वारा निस्तारित किया गया था।

2. विवादक को विस्तृत जाँच करने पर, मामला के तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण प्रासंगिक होगा:

प्रतिवादी संख्या 2/शिकायतकर्ता ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के गोंडा पुलिस स्टेशन में दिनांकित 20 जून, 2014 को मामला अपराध संख्या 170/2014 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाया। यह इस आरोप के साथ था कि उसके खाते से 55,20,000/- रुपये (पचपन लाख बीस हजार रुपये) की हेराफेरी की गई थी। प्राथमिकी की तथ्यों के अध्ययन से पता चलता है कि इसमें किसी को भी आरोपी नामित नहीं किया गया था। उनके द्वारा केवल यह कहा गया था कि उनके खाते से कुछ

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

अनाधिकृत निकासी हुई। उनके द्वारा कभी भी एक नयी चेकबुक जारी करने का अनुरोध नहीं किया गया था लेकिन फिर भी उनको एक नयी चेकबुक जारी की गयी थी। चेकबुक को शिकायत कर्ता को पंजीकृत डाक के द्वारा भेजा गया लेकिन उनक तक पहुचाया नहीं गया। कुछ अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे प्राप्त किया गया। शिकायतकर्ता को पहले सभी लेन-देन के लिए बैंक से एसएमएस मिलता था, लेकिन अचानक यह बंद हो गया। उन्हें इस धोखधड़ी के बारे में तब पता चला जब उन्होंने 19 जून, 2014 को अपनी पास बुक में प्रविष्टियां कराईं। विवेचना के बाद, जगपाल सिंह पुत्र घासीराम, लिपिक (सहायक) एस.बी.आई. शाखा, जिला अलीगढ़ एवं अजीत कुमार शर्मा पुत्र भूपेन्द्र शर्मा, एस.बी.आई. शाखा गोण्डा के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। परीक्षण के दौरान, अपीलकर्ता ने अपना बयान दर्ज कराया। पुलिस को दर्ज शिकायत में उनके द्वारा लिए गए स्टैंड को दोहराया, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई की गई थी। उन्होंने कहा कि यह धोखधड़ी बैंक एवं डाकघर के कर्मचारियों की मिलीभगत से में गई है। उन्होंने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि उनके बैंक खाते से निकाली गई 55,20,000/- (पचास लाख बीस हजार रुपये) की राशि बैंक द्वारा उन्हें लौटा दी गई है।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

3. शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए कथन के आधार पर, जो पुलिस को दर्ज शिकायत के अनुरूप था, अभियोग पक्ष द्वारा वर्तमान अपीलकर्ता, अकाउंटेंट एस. डी. शर्मा और बैंक प्रबंधक एम. एल. वर्मा, भारतीय स्टेट बैंक और तत्कालीन डाकधर के तत्कालीन पोस्ट मास्टर, गोंडा को उपस्थित होने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया गया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांकित 6 मई, 2017 द्वारा इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपी को समन करने वाले प्रस्तुत साक्ष्यों में पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। इस आदेश को अभियोग पक्ष ने पुनरीक्षण दाखिल करके चुनौती दी थी। विद्वत सत्र न्यायाधीश ने दिनांकित 4 जुलाई, 2017 के आदेश द्वारा पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद मामले को नए सिरे से निस्तारण के लिए विचारण न्यायालय को भेजा। इसके पश्चात, 29 अगस्त, 2017 के आदेश के द्वारा, विद्वत अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपील को अनुमति प्रदान की एवं वर्तमान अपीलकर्ता अकाउंटेंट एस.डी. शर्मा एवं बैंक मनेजर एम.एल.वर्मा एवं गोंडा पोस्ट आफिस के पोस्ट मास्टर को सम्मन करने के लिए निर्देशित किया।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

4. पूर्वोक्त आदेश में, कोई कारण नहीं दिया गया था, सिवाय यह बताते हुए कि सत्र न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश में बताए गए कारणों से, जिसके द्वारा मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस भेज दिया गया था, के आवेदन को अनुमति दी जाती है और वर्तमान अपीलकर्ता, एकाउन्टेंट एस.डी.शर्मा, बैंक गोंडा पोस्ट ऑफिस के तत्कालीन पोस्ट मास्टर मैनेजर एमएल वर्मा और तत्कालीन पोस्ट मास्टर को तलब करने का निर्देश दिया था। अपीलकर्ता पूर्वोक्त आदेश से पीड़ित होकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहुंचा। हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत दायर आपराधिक प्रकीर्ण आवेदन को केवल सामान्य टिप्पणियों के साथ और मामलों के तथ्यों पर ध्यान दिये बिना आक्षेपित आदेश के द्वारा खारिज कर दिया। आक्षेपित आदेश में केवल यह उल्लेख मिला कि आदेश में ऐसी कोई अवैधता या अनौचित्य नहीं मिला जो उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने के लिए राजी कर सके। यह आदेश न्यायिक विवेक को लागू न करने को दर्शाता है। इस आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा रही है।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

5. अपीलकर्ता के विद्वत अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता भारतीय स्टेट बैंक, गोंडा शाखा, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में केवल एक मिश्रित क्लर्क के रूप में काम कर रहा था। यदि शिकायतकर्ता के खाते से कोई धोखाधड़ी से निकासी की गई थी, तो अपीलकर्ता को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। अपीलकर्ता के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि एक बार उसने शिकायतकर्ता के खाते के लेनदेन के विवरण का प्रिंटआउट दिया था वह उसके अनुसार पढ़ने योग्य नहीं था या कुछ गलत छप गया था। अपीलकर्ता को उसके कार्य के अनुसार व्यवहार करने के लिए उक्त अपराध में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उच्च न्यायालय इन दलीलों का मूल्यांकन करने में विफल रहा और उसने मामले के तथ्यों पर चर्चा किए बिना केवल एक सामान्य आदेश पारित किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया आदेश पूर्ण रूप से अनाख्यापक था। उन्होंने केवल सत्र न्यायाधीश 5 द्वारा पारित आदेश का सन्दर्भित किया जिसमें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 6 मई, 2017 को पारित पहले के आदेश को चुनौती दी गई थी। सत्र न्यायाधीश ने कुछ टिप्पणियों के साथ पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया था और नया आदेश

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

पारित करने के लिए मामले को विचारण न्यायालय को वापस भेज दिया था और विचारण न्यायालय द्वारा मामले के गुण-दोष के आधार पर विचार किए जाने की आवश्यक थी।

6. तर्कों के समर्थन में, *हरदीप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2014) 3 एससीसी 92* के मामलों में संवैधानिक पीठ के निर्णय पर भरोसा किया गया था।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें 55,20,000/- रुपये (55 लाख बीस हजार रुपये केवल) की धोखाधड़ी करके निकासी की गई थी। अपीलकर्ता की भूमिका स्पष्ट रूप से स्थापित है। जब शिकायतकर्ता को अपने खाते से चेकबुक जारी करने के बारे में एक संदेश मिला, तो उन्होंने तुरंत बैंक से सम्पर्क किया क्योंकि उन्होंने कभी भी चेकबुक जारी करने का अनुरोध नहीं किया था। हालांकि, बैंक के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जब शिकायतकर्ता ने बैंक में अपने खाते के लेनेदेन के विवरण की एक प्रति के लिए अनुरोध किया, तो जो खाते से लेनेदेन का विवरण उनको दिया गया वह या तो अपठनीय था या तो

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

उसको गलत प्रिंट किया गया था और जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता यह पता नहीं लगा सका कि उसके खाते से क्या लेनदेन किया गया था। अपीलकर्ता खाते की प्रतियों की आपूर्ति के लिए जवाबदार व्यक्ति होने के नाते, वह धोखाधड़ी करने में भी समान रूप से जिम्मेदार है।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर उपस्थित सम्बन्धित दस्तावेजों का अवलोकन किया।

9. हरदीप सिंह और अन्य के मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत दायर आवेदन में जिन मानदंडों के आधार पर उपरोक्त आरोपी को बुलाया गया है, वे इस प्रकार हैं:

“105. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति एक विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग बहुत कम और केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए जहां परिस्थितियों के अनुसार वारंट आवश्यक हो। इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की राय है कि कोई अन्य व्यक्ति भी उस अपराध को करने का अपराधी हो सकता है। केवल वहां जहां न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से किसी व्यक्ति में विरुद्ध मजबूत और ठोस साक्ष्य हो तो ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

चाहिए न कि अनौपचारिक और बेतरतीब तरीकों से उक्त शक्तियों का उपयोग करना चाहिए।

106. इस प्रकार हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि यद्यपि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से केवल प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध किया जाना है जिसका परीक्षण के दौरान किया जाना आवश्यक नहीं है किंतु इसके लिए बहुत मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता है जिससे द्वारा उसकी संलिप्तता की संभावना है। परीक्षण जिसे लागू किया जाना है वह आरोप तय करते समय प्रयोग किये जाने प्रथमदृष्टया मामला से कहीं अधिक है लेकिन संतुष्टी की सीमा से कम है यदि साक्ष्य अपर्याप्त है तो यह दोषसिद्धी की ओर ले जायेगा। इस तरह की संतुष्टि की अनुपस्थिति में न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।

(प्रभाव वर्धित)

10 सागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (2022) 6 एस. सी. सी. 389 में यह कहा गया गया है:

“9. संवैधानिक पीठ ने आगाह किया है कि संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति एक विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है जिसका संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए और केवल उन मामलों में जहां मामले की परिस्थितियां की माँग हो और उपरोक्त नोटिस के रूप में महत्वपूर्ण परीक्षण किया जाना है लागू वह है जो आरोप तय करने के समय प्रयोग

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

किए गए प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है, लेकिन संतुष्टी की सीमा से कम है यदि साक्ष्य अपर्याप्त है तो यह दोषसिद्धि की ओर ले जायेगा।

11. यदि वर्तमान मामलों की जांच की पूर्वोक्त निर्णयों में अधिकथित मापदंडों पर की जाती है तो हमारी राय में, इस स्तर पर वारंट के खिलाफ केवल इसलिए कोई मामला नहीं बनाया जाता है कि उसने एक बार आरोपी को लेखा कथन एक प्रति की आपूर्ति की थी वह या तो मंद थी या गलत तरीके से मुद्रित थी। इन दस्तावेजों के आधार पर, यह राय नहीं बनाई जा सकती है कि वह उस आरोपी के साथ मिला हुआ था जो कथित रूप से शिकायतकर्ता के खाते से धोखाधड़ी से निकासी में शामिल था। वह न तो निकासी को स्वीकृत करने के लिए एवं न ही शिकायतकर्ता के खाते को देखरेख करने के लिए अधिकृत है।

12. उपर बताये गये कारणों के आधार वर्तमान अपील को अनुमति है। उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांकित 12 अक्टूबर, 2017 के पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है एवं वर्तमान अपीलकर्ता को एक अन्य आरोपी के रूप सम्मन करने वाले अभियोजन पक्ष के द्वारा दायर किये गये आवेदन को खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

.....
[न्यायमूर्ति अभय एस. ओका]
.....

[न्यायमूर्ति राजेश बिंदल]

नई दिल्ली

16 मार्च, 2023

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"